

1500465-13.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... que havia suspeita de realização de tráfico no local. O acusado Celso alegou que havia ido ao imóvel apenas para alimentar um animal.

No mesmo sentido, o Policial Civil Gabriel de Queiroz alegou que o réu Jonatas já era conhecido por tráfico e estava foragido. No início do ano, iniciaram investigação, descobrindo que entorpecentes estavam sendo trazidos de Limeira/SP para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500465-13.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500465-13.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2047933/2021 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 16313039 -

DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 449/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2047933 -

DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2047933 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 449/21/309 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS PAES DE CAMARGO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

JONATAS PAES DE CAMARGO e CELSO AFONSO SIQUEIRA, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06, porque, supostamente, em data inicial incerta, mas perdurando até o dia 18 de fevereiro de 2021, na cidade e comarca de Limeira, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia, ainda, que no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 14h10min, na Rua Ademar Marcolino, nº 53-A, Jardim Glória, nas proximidades de um estabelecimento de ensino, na cidade e comarca de Limeira, agindo em concurso e com identidade de desígnios e propósitos, tinham em depósito, para fins de tráfico, 114 (cento e catorze) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando 19,761 kg (dezenove quilos, setecentos e sessenta e um gramas) e 05 porções de "COCAÍNA", pesando 404,7g (quatrocentos e quatro gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesas preliminares às fls. 308/312 e 313/314.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2021 (fls. 337/338).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogados os acusados ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão penal, absolvendo-se o réu Jonatas, condenando-se o réu Celso, exclusivamente, pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. As Defesas, por seu turno, postularam a absolvição, por insuficiência de provas, realizando pedidos subsidiários acerca da pena (fls. 371/377 e 396/400).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória procede parcialmente.

Com efeito, presentes a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no que concerne ao acusado Celso, através da prisão em flagrante (fls. 05/06), do boletim de ocorrência (fls. 20/26), do auto de exibição e apreensão (fls. 27/30), do auto de constatação preliminar (fls. 31/32), do laudo pericial do local (fls. 265/272), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 273/277) e da prova oral colhida em juízo.

O Policial Civil CARLOS AUGUSTO GIAMPIETRO alegou que o réu Jonatas era suspeito por tráfico, e que trazia entorpecentes de Limeira/SP para Artur Nogueira/SP. Vieram até esta cidade, localizando o réu em um bar, onde foi preso. Posteriormente, com informação de moradores locais, descobriram sua residência, na Rua Vicente Incerpi Filho, nº 110, onde foram encontrados inúmeros "eppendorf's" vazios, ainda não utilizados. Após, foram até outra casa, na Rua Ademar Marcolino, onde já haviam avistado uma pessoa semelhante a Jonatas ingressar. Nesse imóvel estava um indivíduo que se evadiu, pulando para o imóvel vizinho, sendo identificado como o réu Celso. O proprietário desse imóvel vizinho confirmou que havia suspeita de realização de tráfico no local. O acusado Celso alegou que havia ido ao imóvel apenas para alimentar um animal.

No mesmo sentido, o Policial Civil Gabriel de Queiroz alegou que o réu Jonatas já era conhecido por tráfico e estava foragido. No início do ano, iniciaram investigação, descobrindo que entorpecentes estavam sendo trazidos de Limeira/SP para Artur Nogueira/SP, e que no local dos fatos ocorreria uma transação de drogas. Jonatas havia sido visto ingressando na residência. Não foi encontrado nenhum entorpecente com Jonatas, porém descobriram o endereço onde estava residindo, sendo

realizada busca. A casa era alugada. Foram encontradas drogas e um simulacro de arma de fogo.

Edson Carlos Dias de Abreu asseverou que era vizinho a um imóvel onde havia movimentação constante, por pessoas “mal encaradas”, durante à noite, na maior parte das vezes. Ficou desconfiado e comentou com o proprietário da casa, que havia alugado o imóvel a outra pessoa, porém nada foi feito. Disse que, depois, sua madrinha informou que policiais chegaram a arrombar a porta de sua casa, porque o réu Celso havia invadido seu quintal, e que no imóvel do vizinho foi descoberta uma central de drogas. Acrescentou que, certa vez, o locador comentou que o aluguel havia sido pago com notas fracionadas, o que causou estranheza. Chegou a avistar um veículo “VW/Golf” estacionado na rua. Alegou que, segundo o locador, o contrato de locação havia sido verbal. Não reconheceu, contudo, nenhum dos réus como sendo a pessoa que alugou a casa.

O acusado Jonatas, por sua vez, declarou que não reside em Limeira/SP, mas em Artur Nogueira/SP, estando no município a passeio. Disse que permaneceu todo o tempo dentro da viatura, e que não conhece o corréu Celso.

Por fim, o acusado Celso disse que havia deixado seu cachorro “Pitbull” na residência localizada na Rua Ademar Marcolino, cujo proprietário era a pessoa conhecida por Jonatan, não o corréu Jonatas, cuidando-se de pessoa diversa.

Nesse contexto, infere-se da prova oral amealhada que, mesmo após regular instrução, não foi evidenciada a autoria do crime em comento pelo réu Jonatas.

Deveras, no endereço do réu, Rua Vicente Incerpi Filho, nº 110, foram apreendidos apenas “eppendorfs” vazios, ao passo que somente na Rua Ademar Marcolino, onde já haviam avistado uma pessoa “semelhante a Jonatas” ingressar, é que foram efetivamente localizados os entorpecentes.

Nesse contexto, embora possível que Jonatas tenha sido coautor, há fundadas dúvidas se realmente residia ou frequentava o local, não sendo localizada, ainda, nenhuma droga em seu poder, inexistindo outros elementos de convicção em seu desfavor, como gravações telefônicas ou documentos que o incriminem, de forma que sua absolvição, com base no princípio “in dubio pro reo”, é medida imperativa.

De outra banda, o mesmo não sucede em relação ao denunciado Celso, o qual realmente estava no imóvel em que foi apreendida quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, além de inúmeros artefatos relacionados ao tráfico, não sendo crível que estava no local apenas para alimentar o cachorro.

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a variedade e a quantidade das drogas, quais sejam, 114 (cento e catorze) porções de “CANNABIS SATIVA L.”, pesando 19,761 kg (dezenove quilos, setecentos e sessenta e um gramas) e 5 (cinco) porções de “COCAÍNA”, pesando 404,7g (quatrocentos e quatro gramas e sete decigramas), bem como o relato dos policiais civis, além da reincidência específica, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, por sua vez, não deve prevalecer, porquanto ausente prova documental acerca da proximidade a um

estabelecimento de ensino.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59 do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, tendo em vista a elevada quantidade dos entorpecentes, logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência (processo nº 0000600-61.2016.8.26.0551 – fls. 100/101), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que se torna definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A reincidência específica obsta o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A quantidade de pena, a reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, outrossim, recomendam a adoção do regime inicial fechado, a teor do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e obstam a incidência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Não se podendo aferir a condição econômica do réu, adoto o valor piso para o dia-multa.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória, para:

1) ABSOLVER o réu JONATAS PAES DE CAMARGO, regularmente qualificado, da acusação de prática de condutas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2) ABSOLVER o réu CELSO AFONSO SIQUEIRA, regularmente qualificado, da acusação de cometimento do delito do artigo 35, da Lei de Drogas, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Remanescendo inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação cautelar do acusado, deverá ser recomendado onde se encontra recolhido, precipuamente para a garantia da ordem pública, tendo em vista sua reincidência específica, obstando-se que, solto, continue a praticar o comércio espúrio, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 119/121, no que concerne ao réu Celso. Oficie-se.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como a perda dos objetos apreendidos em favor da União, sendo produtos evidentes do comércio espúrio, não evidenciada sua proveniência lícita, com fundamento no artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado Celso no rol dos culpados.

Condeno-o, ademais, ao pagamento das custas processuais, sendo patrocinado por Defensora constituída.

P.I.C.

Limeira, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA